

人人生而自由，却无往不在被误解之中

——读卢梭《社会契约论》

《书名：》《社会契约论》（又名《政治权利的原理》）

作者：[法]让-雅克·卢梭

译者：何兆武

出版社：商务印书馆

出版时间：2003年3月第3版

丛书：汉译世界学术名著丛书

ISBN：9787100037259

页数：197

“人人生而自由，却无往不在枷锁之中。”——《社会契约论》开篇第一句，可能是政治思想史上被引用最多的一句话。但也是被误解最多的一句。

大多数人读到这句话就停下了，以为卢梭在控诉——控诉社会如何压迫了天生的自由。但卢梭的真正意图恰恰相反：他不是在怀念一种从未存在的自然自由，而是在追问——既然自然自由已经不可挽回地丧失了，我们能不能通过某种制度安排，获得一种比自然自由更好的自由？

这个追问，比那句名言危险得多。

一、契约不是历史，而是逻辑

本书第一卷从“第一卷的题旨”到“论奴隶制”，干了一件极其激进的事：他把此前所有关于社会起源的叙事——无论是父权论、强力论还是奴隶论——一一拆毁，然后说：社会的合法基础不在过去，而在一个约定。

请注意“合法”这两个字。卢梭从不否认事实上社会是靠暴力、征服、世袭建立的，他只是说：那些不是“合法”的基础。合法的基础只能是——每个公民与全体人民之间签订的契约，每人将自己的一切权利全部转让给共同体，而共同体以“公意”来保障每个人的自由和财产。

这个契约从未在历史上真正发生过，卢梭自己也承认这一点。但他说，这不妨碍它作为逻辑上的必然——如果一个社会要合法，它就必须“好像”是建立在这样一个契约之上。“

好像”这个词很关键：契约不是历史事实，而是理性标准。你拿这个标准去衡量任何现实政治制度，它合法不合法，一目了然。

二、公意：全书最危险的概念

全书最核心也最危险的概念，是“公意”。卢梭区分了“公意”和“众意”：众意是所有个人意志的简单相加，公意则是从个人意志中提取出来的、指向共同利益的意志。众意关心的是私人利益的总和，公意关心的是公共利益本身。

这个区分看似清晰，实则暗藏杀机。谁来判定什么是公共利益？谁来从众意中“提取”公意？如果公意与多数人的意见相左，谁有权宣布公意站在少数人一边？卢梭的回答是：公意永远是正确的，但它并非总是被正确地认识。这句话像一把双刃剑——它既是对民主暴政的警惕，又为一种更可怕的暴政敞开了大门。

罗伯斯庇尔后来正是以“公意”的名义实行了恐怖统治。他相信他代表公意，所以反对他就是反对公意，反对公意就是人民公敌。这不是卢梭的本意，但它是卢梭逻辑的一个自然推论：一旦公意被具体化为某个人的判断，它就不再是公意，而是那个人的意志。

三、主权不可分割，也不可代表

第二卷的核心命题是：主权不可分割，不可代表。主权不可分割，意味着不存在“半主权”或“部分主权”——要么人民是主权者，要么不是。主权不可代表，意味着议员不是人民的代表，而是人民的代办——他们只能执行人民已经决定的事，不能替人民做决定。

但卢梭自己也知道，直接民主在大国不可行。他承认，民主政府只适合小国寡民。这个承认让他陷入了一个困境：他的理想在现实中不可行，可行的制度又不符合理想。他没有解决这个困境——他只是把困境摆在了那里，让后人自己去想办法。

四、政府：主权的执行者，而非主权本身

第三卷是全书最务实的部分。卢梭在这里做了一个关键区分：主权属于人民，政府只是主权的执行者。主权是不可变的、不可转让的、不可代表的；政府是可变的、可替换的、可以监督的。

这个区分的意义在于：它把“谁统治”和“怎么统治”分开了。混淆二者，就会导致两种病症：要么是政府僭越主权，变成专制；要么是主权者直接执政，变成暴民。何兆武的译本在这一卷的处理尤其值得称道。他用了“行政权”而非“政府”来翻译卢梭的“gouvernement”，保留了卢梭原意中“政府只是行政机构”的限定。

五、何兆武译本：准确中的遗憾

何兆武先生的译本，自1980年代初版以来，一直是中文世界最权威的《社会契约论》译本。何译的长处在于严谨。何兆武是研究西方思想史的大家，他对卢梭的术语体系有深入的理解，译名选择深思熟虑。“公意”“众意”“主权”“行政权”这些关键概念的译法，至今仍是学术界的通行用法。

但何译也有局限。最大的问题是语体过于庄重，有时接近僵硬。卢梭的法文是极具感染力的——开篇那句“人人生而自由”，原文的节奏感、力量感和哀叹感交织在一起，何译“人人生而自由，却无往不在枷锁之中”虽准确，但少了原文那种从激昂到沉郁的跌宕。

六、与胡适的对照阅读

今晚连读胡适三本和这本卢梭，放在一起对比颇有意味。胡适在《容忍比自由更重要》中主张“决不可以吾辈所主张者为绝对之是”，这恰恰是对卢梭公意概念的直接回应——如果公意永远是正确的，那反对公意的人就永远是错误的，容忍就无从谈起。胡适的容忍，是在卢梭的公意之后，加了一道最重要的保险。

但胡适的保险也有缝隙。当他说容忍比自由更重要时，他没有回答：当对方不容忍你时，你还要不要容忍对方？而卢梭在《社会契约论》中恰恰预设了一个不容忍的制度——他要求每个人将全部权利转让给共同体，这本质上是一种不容忍的安排。从卢梭到罗伯斯庇尔，从公意到恐怖统治，中间的逻辑链条并不长。

胡适和卢梭，一个主张容忍，一个主张公意；一个从个人出发，一个从共同体出发；一个说“决不可以吾辈所主张者为绝对之是”，一个说“公意永远是正确的”。这两条路，指向了两种截然不同的政治后果。而二十世纪的历史，已经替我们做了一次残酷的实验：卢梭的路通向哪里，胡适的路又通向哪里，答案比任何理论都清楚。

七、179页的小书，为什么两百六十年后还在争论

1762年，日内瓦和巴黎同时下令焚烧此书。260多年后，它仍然是政治哲学课堂上争论最激烈的文本之一。一本不到200页的小书，为什么有如此持久的杀伤力？

因为它触及了政治合法性最根本的问题：权力的正当来源是什么？是神授、是传统、是暴力、是效率、还是人民的同意？卢梭给出了一个简洁到几乎粗暴的答案：人民的同意。不是代表代替人民的同意，而是人民自己直接表达的同意。这个答案简洁得令人不安，因为一旦你接受了它，你就不得不追问：什么是“人民”？怎样才算“同意”？谁有权解释“同意”的含义？

这些问题，卢梭没有完全回答。但他的伟大之处在于，他让这些问题变得不可回避。在他之前，你可以假装这些问题不存在——国王说他的权力来自上帝，你就信了；贵族说他们的特权来自传统，你就接受了。在卢梭之后，你再也装不下去了。

一句话：人人生而自由，但自由的代价是永远不能停止追问谁在替你做主。

大米斗，2026年7月